



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1532-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 450, reclama doña Tania Estefanía Valenzuela Rossi, candidata a Consejera Regional por la Región de Valparaíso, en las elecciones de Consejeros Regionales de 2024, contra la Resolución N°G4728 de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó el reembolso de gastos electorales;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, todas referidas al incumplimiento de la obligación de informar, previo al día de la elección, los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 de la Ley N°19.884, conforme lo dispuesto en el artículo 44 bis de la misma ley, a saber:

a) Observación N°7: correspondiente a un gasto por \$1.855.072, de la prestadora Francisca Alejandra Gonzáles Candia, según boleta de honorarios N°139;

b) Observación N°8: gasto por \$2.976.190, por servicios de la Jefa de Campaña, doña Jannel Elizabeth Lobos Farías, según boleta de honorarios N°97;

c) Observación N°9: gasto por \$1.159.420, por servicios profesionales de encargada territorial, doña María Margarita Araya Fuentes, según boleta de honorarios N°11;

d) Observación N°13: gasto por \$1.159.420, por servicios profesionales del prestador señor William Gallardo Elgueta, según boleta de honorarios N°107;

e) Observación N°14: gasto por \$2.318.841, por servicios de encargado electoral, del prestador señor Yohans Rodrigo Venegas Garabirto, según boleta de honorarios N°60;

f) Observación N°15: gasto por \$2.380.000, por diseño gráfico, del prestador don Arón Gabriel Vera Herrera, según factura electrónica N°52;

3°) Que la reclamante solicita que el Tribunal tenga por subsanadas las observaciones mantenidas por el Servicio Electoral detalladas en el motivo anterior de esta sentencia y, con ello, le conceda el reembolso de gastos electorales que fueran denegados por la resolución reclamada.

La candidata sostiene que los gastos objetados fueron





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1532-2025

acreditados mediante boletas y facturas que cumplen los criterios del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, así como mediante informes de actividades de los respectivos prestadores.

A su vez, atribuye la omisión del informe previo al día de la elección a problemas técnicos en la plataforma de rendición en línea del Servicio Electoral, por lo que invoca la facultad del Tribunal para apreciar los hechos como jurado;

4°) Que el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 impone a los administradores electorales y a los administradores generales electorales el deber de presentar al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, hasta antes del día de la elección, los informes que detallen los gastos contratados por concepto de las letras c) y d) del artículo 2 de la misma ley que sobrepasen las treinta unidades de fomento por proveedor único; obligación cuyo incumplimiento, conforme al artículo 47, inciso tercero de la Ley N°19.884 dispone perentoriamente que la consecuencia de no informar un gasto de las letras c) y d) del artículo 2 del mismo cuerpo legal deriva en el rechazo del gasto y su exclusión de la cuenta electoral; y

5°) Que las alegaciones de la reclamante no logran desvirtuar el hecho, no discutido, que el informe exigido por el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 no fue presentado dentro del plazo fatal previsto por la ley. Así, aun cuando la documentación acompañada luego de dicha fecha, tales como boletas de honorarios, informes de actividades, capturas de pantalla de correos electrónicos, entre otros, pudo eventualmente acreditar la efectividad y el valor de los servicios prestados, no convalida la omisión de informar oportunamente el gasto, exigencia que constituye una condición para la procedencia del gasto y no un mero requisito formal subsanable con posterioridad.

En tal sentido, las dificultades técnicas invocadas por la reclamante no constituyen, un caso fortuito o fuerza mayor que la exima del cumplimiento de la obligación legal. Las capturas de pantalla acompañadas a fojas 504 y siguientes dan cuenta de que las comunicaciones con el Servicio Electoral trataron sobre la forma de cargar documentos distintos al informe exigido por el artículo 44 bis y la conversación por





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1532-2025

aplicación de mensajería no acredita una falla en la plataforma. En consecuencia, la documentación acompañada no permite solucionar los reparos formulados.

Por estas consideraciones y citas legales **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 450, por doña Tania Estefanía Valenzuela Rossi, candidata a Consejera Regional por la Región de Valparaíso, en las elecciones de Consejeros Regionales de 2024, contra la Resolución N°G4728 de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1532-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1532-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



F8A679DD-81B3-452E-A194-83081B2AC08B

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.